

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2097/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย อภิชาติ จิตร ตั้ง ประเสริฐ หรือ จิต

ตั้ง ประเสริฐ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 364

จำเลยเข้าไปอยู่อาศัยในตึกแถวของผู้เสียหายก่อนที่สัญญาเช่าระหว่างผู้เสียหายกับ พ.จะครบกำหนดโดยพ. เป็นผู้อนุญาตเป็นการเข้าไปอาศัยอยู่ในฐานะบริวารของ พ. จึงเป็นการเข้าไปโดยมีเหตุอันสมควร ไม่เป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 364 และการที่จำเลยยังคงอยู่ต่อเนื่องตลอดมา แม้สัญญาเช่าดังกล่าวจะครบกำหนดและ พ. ได้ออกไปแล้ว ทั้งผู้เสียหายได้แจ้งให้จำเลยออกไปแล้ว แต่จำเลยก็ยังไม่ยอมออกไปก็เป็นเรื่องละเมิดในทางแพ่งเท่านั้นไม่มีความผิดเช่นกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364,365

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 364 ประกอบกับมาตรา 365(3)(ที่ถูกมาตรา 365(3) ประกอบมาตรา
364) จำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เดิมนายพิชิตได้
ทำสัญญาเช่าตึกแถวเลขที่ 58/1-2 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานครของผู้เสียหาย มีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ 1 มกราคม
2534 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2534 สัญญาเช่าครบกำหนดและนายพิชิตออกไปจาก
ตึกแถวแล้ว แต่ปรากฏว่าจำเลยอาศัยอยู่ในตึกแถวนั้นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกา
ของโจทก์มีว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานบุกรุกตามฟ้องหรือไม่ ฟังได้ว่า ขณะที่
จำเลยเข้าไปอยู่อาศัยในตึกแถวของผู้เสียหายนั้นจำเลยได้เข้าไปอยู่ก่อนที่สัญญาเช่า
จะครบกำหนดโดยนายพิชิตผู้เช่าเป็นผู้อนุญาตซึ่งขณะนั้นนายพิชิตยังมีสิทธิครอบ
ครองตึกแถวในฐานะผู้เช่าอยู่ จำเลยจึงเข้าไปอาศัยอยู่ในฐานบริวารของนายพิชิต การ
เข้าไปอาศัยอยู่ในตึกแถวดังกล่าวจึงเป็นการเข้าไปโดยมีเหตุอันสมควร ไม่เป็นความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังกล่าวแล้ว
การที่จำเลยยังคงอยู่ต่อเนื่องตลอดมา แม้สัญญาเช่าดังกล่าวจะครบกำหนดแล้ว และ
ผู้เสียหายได้แจ้งให้จำเลยออกไปแล้วจำเลยก็ยังไม่ยอมออกไปนั้นก็เป็นเรื่องละเมิด
ในทางแพ่งเท่านั้นไม่เป็นความผิดทางอาญาเช่นกัน การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็น
ความผิดฐานบุกรุกตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดุสิต เพชรปลูก-เสมอ อินทรงค์ดี-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ